BATTERIJCONCEPT

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN INSTALLATIEVOORWAARDEN

Voor consumenten - van toepassing op offertes voor thuisbatterijen en aanverwante producten en diensten

BatterijConcept, een maatschap, handelsnaam BatterijConcept, KvK 42141855, vestigingsnummer 000066465834, gevestigd aan Alfred Nobellaan 68, 3731 DW De Bilt. E-mail: info@batterijconcept.nl. Telefoon: 085 800 1645.

Deze voorwaarden moeten vóór of uiterlijk bij ondertekening van de offerte aan de klant worden verstrekt en maken daarvan integraal onderdeel uit.

Artikel 1 - Definities

1.1 Begrippen

- **BatterijConcept:** de hierboven genoemde maatschap, handelend onder de naam BatterijConcept.
- **Klant:** een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- **Offerte:** het schriftelijke of digitale aanbod van BatterijConcept met productspecificaties, prijs en werkzaamheden.
- **Overeenkomst:** de Offerte, deze voorwaarden, bijlagen en later schriftelijk overeengekomen wijzigingen.
- **Product:** onder meer thuisbatterij, omvormer, bekabeling, meetapparatuur, EMS en bijbehorende componenten.
- **Werkzaamheden:** schouw, levering, montage, aansluiting, configuratie, oplevering en overeengekomen service.
- **Installatiepartner:** een door BatterijConcept ingeschakelde derde die werkzaamheden uitvoert.
- **Schouw:** technische beoordeling op afstand en/of op locatie van de uitvoerbaarheid van de installatie.
- **Definitieve Financieringsgoedkeuring:** schriftelijke bevestiging van de financier dat het krediet definitief is geaccepteerd en de voor uitbetaling gestelde klantvoorwaarden zijn vervuld, behoudens gebruikelijke administratieve afwikkeling.

Artikel 2 - Toepasselijkheid, rangorde en informatie

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst van BatterijConcept met een Klant. Afwijkingen gelden alleen indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

Bij tegenstrijdigheid geldt achtereenvolgens: (1) individueel schriftelijk overeengekomen afwijking, (2) Offerte, (3) bijlagen, (4) deze voorwaarden. Dwingende consumentenrechten gaan altijd voor.

BatterijConcept verstrekt deze voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zodat de Klant deze kan opslaan en later kan raadplegen.

Artikel 3 - Offerte, advies en totstandkoming

3.1 Geldigheid en bindend karakter

De Offerte is geldig gedurende de daarin vermelde termijn. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant de Offerte schriftelijk of digitaal ondertekent en BatterijConcept de aanvaarding heeft ontvangen. Vanaf dat moment is de Overeenkomst bindend, behoudens het wettelijke herroepingsrecht en een uitdrukkelijk financierings- of technisch voorbehoud.

3.2 Zorgvuldige samenstelling en kennelijke fouten

BatterijConcept stelt offertes en berekeningen met zorg samen op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Kennelijke schrijf-, reken-, invoer-, programmeer- of systeemfouten, waarvan de Klant redelijkerwijs moest begrijpen dat sprake was van een fout, binden BatterijConcept niet. BatterijConcept meldt en herstelt de fout zo spoedig mogelijk. Leidt de correctie tot een wezenlijk nadeliger aanbod, dan mag de Klant kosteloos ontbinden.

Niet-kennelijke fouten of onjuistheden komen niet automatisch voor rekening van de Klant. De wettelijke regels over dwaling, non-conformiteit, misleidende informatie en redelijkheid blijven gelden.

3.3 Advies, berekeningen en verwachtingen

BatterijConcept kan de Klant adviseren over onder meer productkeuze, batterijcapaciteit, configuratie, plaatsing, energiegebruik, combinatie met zonnepanelen of andere installaties, energiecontracten en leveranciers, financieringsmogelijkheden, subsidies of fiscale regelingen, besparingsmogelijkheden en terugverdientijd. Dit advies wordt naar beste inzicht en met redelijke zorg gegeven op basis van de gegevens die de Klant verstrekt, de technische situatie die op dat moment bekend is en de op dat moment beschikbare product-, markt- en regelgevingsinformatie.

Adviezen, opbrengst- en besparingsberekeningen, terugverdientijden, energieprijzen, handelsresultaten en voorbeeldscenario’s zijn indicatief en kunnen afhangen van onder meer toekomstig energiegebruik, energieprijzen, netbeheerders, energieleveranciers, fiscale of wettelijke wijzigingen, weersomstandigheden, software, externe markten en gedrag of besluiten van derden. Zij vormen geen garantie op een specifiek technisch, financieel of fiscaal resultaat, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk een concrete garantie is opgenomen.

BatterijConcept mag bij haar advies uitgaan van de juistheid en volledigheid van door de Klant of derden verstrekte gegevens, voor zover BatterijConcept niet wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze gegevens onjuist waren. Dwingende wettelijke verplichtingen en de verantwoordelijkheid van BatterijConcept voor een deugdelijk Product en een deugdelijke installatie blijven onverminderd gelden.

Artikel 4 - Financiering en definitief akkoord

Wanneer in de Offerte een financieringsvoorbehoud staat, is de Overeenkomst aangegaan onder dat voorbehoud. De Klant verstrekt tijdig juiste gegevens en werkt redelijk mee aan de aanvraag. BatterijConcept verstrekt zelf geen krediet en beslist niet over acceptatie, rente, BKR-registratie, looptijd of uitbetaling.

Indien het in de Offerte genoemde benodigde financieringsbedrag vóór Definitieve Financieringsgoedkeuring geheel wordt afgewezen, slechts gedeeltelijk wordt goedgekeurd of lager uitvalt dan het benodigde bedrag, mag de Klant kosteloos ontbinden, tenzij de Klant schriftelijk instemt het ontbrekende bedrag uit eigen middelen te voldoen. Dit recht geldt niet voor zover de ontoereikende of afgewezen financiering is veroorzaakt door onjuiste of onvolledige gegevens of het niet tijdig meewerken door de Klant. BatterijConcept mag redelijke, vooraf kenbaar gemaakte kosten voor reeds op uitdrukkelijk verzoek uitgevoerd maatwerk of werkzaamheden rekenen voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 5 - Herroepingsrecht en uitvoering binnen bedenktijd

Bij een Overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte kan de Klant de Overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen, overeenkomstig de wet. De termijn begint op het wettelijk bepaalde moment. BatterijConcept verstrekt de wettelijk verplichte informatie en het modelformulier.

Werkzaamheden binnen de bedenktijd starten alleen na een uitdrukkelijk verzoek van de Klant. Herroept de Klant daarna rechtsgeldig, dan betaalt hij uitsluitend het evenredige deel van de vóór herroeping uitgevoerde dienst, voor zover wettelijk toegestaan en vooraf correct geïnformeerd.

Het herroepingsrecht vervalt alleen in de wettelijk toegestane gevallen, waaronder een volledig uitgevoerde dienst na voorafgaande uitdrukkelijke instemming en erkenning van het verlies van het herroepingsrecht. Een standaard thuisbatterij wordt niet uitsluitend door opname van deze voorwaarden automatisch als maatwerk aangemerkt.

Artikel 6 - Prijs, betaling en eigendomsvoorbehoud

De prijs in de Offerte is inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De betaling vindt plaats in fasen. Na ondertekening van de Offerte moet de Klant binnen zeven dagen minimaal 15% van het totale orderbedrag aanbetalen. Na een succesvolle technische schouw moet de Klant binnen zeven dagen na de schouw aanvullend minimaal 35% van het totale orderbedrag betalen. Onder een succesvolle schouw wordt verstaan dat de installatie technisch uitvoerbaar is bevonden, eventueel met door de Klant schriftelijk geaccepteerde wijzigingen of meerwerk. Het resterende bedrag wordt betaald volgens de in de Offerte opgenomen betaaltermijn. Voor zover een hogere eerste of tweede betaling ertoe zou leiden dat de totale verplichte vooruitbetaling het wettelijk toegestane maximum overschrijdt, wordt de verplichte vooruitbetaling beperkt tot dat wettelijke maximum.

Bij niet-tijdige betaling ontvangt de Klant eerst een kosteloze aanmaning met de wettelijke termijn. Daarna zijn wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten volgens de wet verschuldigd.

Geleverde Producten blijven, voor zover juridisch mogelijk, eigendom van BatterijConcept totdat alle bedragen uit de betreffende Overeenkomst zijn voldaan. Het risico van verlies of beschadiging gaat over bij aflevering aan de Klant of bij oplevering indien BatterijConcept ook de installatie verzorgt.

De overeengekomen prijs is vast, behalve bij meerwerk dat de Klant schriftelijk accepteert, een wijziging van een wettelijke belasting of heffing, of een vooraf in de Offerte duidelijk omschreven objectieve prijswijzigingsgrond. Een prijswijziging wordt vooraf gemotiveerd en zo spoedig mogelijk aan de Klant gemeld. Indien een prijsverhoging niet uitsluitend voortvloeit uit een wettelijke belasting of heffing en de Klant deze verhoging niet accepteert, mag de Klant de Overeenkomst kosteloos ontbinden voor zover de verhoging betrekking heeft op nog niet uitgevoerde prestaties.

Artikel 7 - Schouw, technische uitvoerbaarheid en klantinformatie

De Offerte kan zijn gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie, foto’s en een schouw op afstand. De Klant verstrekt volledige en juiste gegevens over onder meer groepenkast, netaansluiting, slimme meter, zonnepanelen, omvormer, internet, plaatsingslocatie, eigendom en bekende gebreken.

Na ondertekening kan een technische schouw op locatie plaatsvinden. Blijkt de installatie ondanks zorgvuldig onderzoek technisch onveilig of redelijkerwijs onmogelijk, dan mag BatterijConcept een passend alternatief of noodzakelijk meerwerk aanbieden. Accepteert de Klant dat niet, dan mogen beide partijen het niet-uitvoerbare deel beëindigen. Reeds betaalde bedragen worden terugbetaald, verminderd met redelijke en aantoonbare kosten die door een aan de Klant toe te rekenen onjuistheid zijn ontstaan.

BatterijConcept is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken die bij een zorgvuldig, niet-destructief onderzoek redelijkerwijs niet kenbaar waren.

Artikel 8 - Verplichtingen van de Klant

De Klant zorgt vóór installatie, voor zover van toepassing, voor:

- toegang tot woning, meterkast en plaatsingslocatie en aanwezigheid van een beslissingsbevoegde volwassene;
- een veilige, droge, vlakke, voldoende draagkrachtige en vrij toegankelijke locatie;
- een werkende internetverbinding indien deze voor de installatie of werking van het Systeem vereist is;
- de vooraf met hem besproken voorzieningen en het tijdig laten oplossen van gebreken of aanpassingen waarvan BatterijConcept hem vóór de installatie schriftelijk op de hoogte heeft gesteld;
- benodigde toestemming van eigenaar, verhuurder, VvE en bevoegde instanties;
- het verwijderen/beschermen van huisraad en het melden van asbest, vocht, constructieve of elektrische gebreken;
- tijdige uitvoering van overeengekomen werkzaamheden door derden of de netbeheerder.

Redelijke extra kosten of vertraging door een aan de Klant toerekenbare tekortkoming mogen na specificatie worden doorberekend. BatterijConcept beperkt deze kosten waar redelijk mogelijk.

Artikel 9 - Levering, planning en installatiepartners

Opgegeven lever- en installatietermijnen zijn streeftermijnen, tenzij schriftelijk als fataal aangeduid. Bij vertraging informeert BatterijConcept de Klant. De Klant stelt bij overschrijding eerst een redelijke aanvullende termijn, tenzij de wet anders bepaalt.

BatterijConcept mag gekwalificeerde installatiepartners en andere hulppersonen inschakelen. Wanneer de installatie onderdeel is van de Overeenkomst met BatterijConcept, blijft BatterijConcept tegenover de Klant aanspreekpunt voor de behoorlijke nakoming. De Klant mag operationele afspraken met de installateur maken, maar prijswijzigingen of meerwerk binden BatterijConcept pas na schriftelijke bevestiging.

Een afspraak kan worden verplaatst wegens ziekte, materiaalproblemen, weersomstandigheden, onveiligheid of overmacht. BatterijConcept is niet aansprakelijk voor een opgenomen vrije dag of gemiste verwachte besparing, tenzij de vertraging aan opzet of grove schuld is te wijten of dwingend recht anders bepaalt.

Artikel 10 - Meerwerk en wijzigingen

Meerwerk ontstaat onder meer bij een ongeschikte groepenkast, extra beveiliging, extra kabel, bijzondere doorvoeren, hak-/breekwerk, hoogwerker, asbest, netverzwaring of een gewijzigde klantwens. Vooraf wordt de aard en prijs of berekeningswijze meegedeeld en om akkoord gevraagd.

Zonder akkoord wordt geen niet-noodzakelijk meerwerk uitgevoerd. Bij onmiddellijk veiligheidsgevaar mag de installateur uitsluitend noodzakelijke maatregelen treffen om schade te voorkomen, waarna BatterijConcept de Klant direct informeert en de kosten specificeert.

Artikel 11 - Oplevering en klachten bij oplevering

Het systeem is opgeleverd wanneer het overeenkomstig de Offerte is geplaatst, veilig is aangesloten, de functionele basistest is geslaagd en de overeengekomen documentatie/instructie is verstrekt. De Klant en installateur leggen zichtbare gebreken en restpunten vast in het opleverformulier.

Kleine restpunten die veilig gebruik niet verhinderen, blokkeren oplevering niet en worden binnen een redelijke termijn hersteld. Ondertekening van het opleverformulier ontneemt de Klant niet zijn wettelijke rechten ten aanzien van verborgen of later blijkende gebreken.

Artikel 12 - EMS, software en prestaties

Werking van batterij, omvormer, EMS en app kan afhangen van internet, netbeheerder, energieleverancier, fabrikantservers, tarieven, beschikbaar vermogen, temperatuur, firmware en externe markten. BatterijConcept garandeert geen ononderbroken softwarebeschikbaarheid of vaste financiële opbrengst.

De Klant staat noodzakelijke beveiligings- en firmware-updates toe en houdt vereiste verbindingen actief. BatterijConcept mag op afstand technische gegevens uitlezen voor installatie, diagnose, service en garantie, overeenkomstig de privacyverklaring.

Nominale capaciteit kan afwijken van bruikbare capaciteit en batterijcapaciteit neemt bij normaal gebruik geleidelijk af binnen de productspecificaties.

Artikel 13 - Garantie en wettelijke conformiteit

De Klant heeft recht op een Product en installatie die aan de Overeenkomst beantwoorden. Wettelijke garantie en conformiteitsrechten blijven volledig gelden en worden niet beperkt door fabrieksgaranties.

Bij een aan BatterijConcept toe te rekenen gebrek zorgt BatterijConcept binnen een redelijke termijn en zonder kosten voor onderzoek, herstel of vervanging, voor zover de wet dat verlangt. BatterijConcept mag de fabrikant of installatiepartner inschakelen, maar blijft aanspreekpunt indien BatterijConcept contractspartij is.

Geen aanspraak bestaat voor zover het gebrek aantoonbaar is veroorzaakt door verkeerd gebruik, niet opvolgen van instructies, onbevoegde wijzigingen, externe brand/water/bliksem/netstoring, bouwkundige gebreken of normale slijtage/degradatie. Een garantie-uitsluiting geldt alleen voor zover er voldoende verband is met de oorzaak van het gebrek.

Blijkt na onderzoek dat geen gebrek aanwezig is of dat de oorzaak voor rekening van de Klant komt, dan mogen vooraf kenbaar gemaakte, redelijke onderzoekskosten worden berekend.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

BatterijConcept is aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming. Voor zover wettelijk toegestaan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het eigen risico; als geen uitkering plaatsvindt, tot het factuurbedrag van het deel van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft.

BatterijConcept is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gemiste besparing, gemiste handelsopbrengst, hogere energieprijzen, software-uitval of verlies van data. Deze beperkingen gelden niet bij letsel, dwingendrechtelijke productaansprakelijkheid, opzet of bewuste roekeloosheid van de leiding van BatterijConcept of wanneer de wet beperking verbiedt.

De Klant meldt schade zo spoedig mogelijk, neemt redelijke maatregelen ter beperking en geeft BatterijConcept gelegenheid de oorzaak te onderzoeken en zelf te herstellen, behalve bij aantoonbare spoed.

Artikel 15 - Overmacht

Bij overmacht worden verplichtingen opgeschort voor de duur daarvan. Onder overmacht vallen omstandigheden buiten redelijke controle, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, brand, pandemie, extreem weer, transportstoring, cyberincident, netstoring en ernstige tekortkoming van een essentiële leverancier die niet redelijk kon worden voorkomen.

BatterijConcept informeert de Klant en beperkt de gevolgen. Duurt de overmacht langer dan 60 dagen of wordt nakoming blijvend onmogelijk, dan mogen beide partijen het getroffen deel beëindigen. Reeds correct geleverde prestaties worden afgerekend; vooruitbetalingen voor niet-geleverde prestaties worden terugbetaald.

Artikel 16 - Opschorting en beëindiging door BatterijConcept

BatterijConcept mag de uitvoering opschorten indien de Klant na schriftelijke ingebrekestelling niet betaalt, noodzakelijke medewerking weigert of een onveilige situatie niet herstelt. De termijn en maatregel moeten redelijk zijn.

BatterijConcept mag ontbinden wanneer nakoming blijvend onmogelijk is of de Klant na een redelijke hersteltermijn wezenlijk tekortschiet. De eindafrekening omvat uitsluitend reeds geleverde prestaties en redelijke aantoonbare schade, met inachtneming van dwingend consumentenrecht.

Artikel 17 - Privacy en communicatie

BatterijConcept verwerkt persoonsgegevens voor offerte, financieringsbegeleiding, schouw, levering, installatie, facturatie, service en wettelijke verplichtingen volgens de privacyverklaring. Gegevens mogen voor deze doelen worden gedeeld met financier, installateur, leverancier, logistieke partij, fabrikant, EMS-provider en netbeheerder.

Digitale communicatie via het door de Klant opgegeven e-mailadres en telefoonnummer geldt als schriftelijk. De Klant houdt zijn contactgegevens actueel. Marketing vindt alleen plaats met een geldige grondslag en kan worden afgemeld.

Artikel 18 - Klachten

Klachten kunnen worden ingediend via info@batterijconcept.nl onder vermelding van naam, ordernummer, omschrijving en bewijs. BatterijConcept bevestigt ontvangst en reageert in beginsel binnen 14 dagen. Indien meer tijd nodig is, ontvangt de Klant binnen die termijn een indicatie.

Het indienen van een klacht laat de wettelijke rechten van de Klant, waaronder een eventueel wettelijk recht op opschorting, onverlet. Partijen proberen eventuele betalingsgeschillen zoveel mogelijk te beperken tot het daadwerkelijk betwiste gedeelte.

Artikel 19 - Intellectuele eigendom

Offertes, berekeningen, tekeningen, legplannen, software, handleidingen en rapporten blijven beschermd door intellectuele-eigendomsrechten van BatterijConcept, fabrikanten of leveranciers. De Klant mag deze gebruiken voor eigen beheer, financiering, verzekering, juridisch/technisch advies, verkoop van de woning en normaal gebruik van het systeem, maar niet commercieel exploiteren of misleidend wijzigen.

Artikel 20 - Slotbepalingen en geschillen

Indien een bepaling nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen gelden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die doel en evenwicht zo dicht mogelijk benadert.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter. Een eventueel aangewezen geschillencommissie kan alleen worden gebruikt wanneer beide partijen daaraan rechtsgeldig zijn gebonden of ermee instemmen.

BatterijConcept kan deze voorwaarden voor nieuwe Overeenkomsten wijzigen. Voor een bestaande Overeenkomst geldt de versie die bij ondertekening is verstrekt, tenzij de Klant een wijziging uitdrukkelijk accepteert of de wijziging uitsluitend wettelijk verplicht en niet nadelig is.

BIJLAGE 1 - MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug wanneer u een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte wilt herroepen.

Aan: BatterijConcept, Alfred Nobellaan 68, 3731 DW De Bilt

E-mail: info@batterijconcept.nl

Hierbij deel ik mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten en/of levering van de volgende diensten herroep:

_____

_____

Datum bestelling / ondertekening offerte: _____

Naam consument: _____

Adres consument: _____

Order- of offertenummer: _____

Datum: _____ Handtekening (alleen bij papieren formulier):

_____

AFZONDERLIJK VERZOEK: STARTEN BINNEN DE BEDENKTIJD

Alleen ondertekenen indien u uitdrukkelijk wilt dat BatterijConcept vóór het einde van de wettelijke bedenktijd met de dienstverlening begint.

[ ] Ik verzoek BatterijConcept uitdrukkelijk om vóór afloop van de herroepingstermijn te beginnen met de overeengekomen dienstverlening.

[ ] Ik begrijp dat ik bij een geldige herroeping het evenredige deel betaal van de dienst die vóór mijn herroeping op mijn verzoek is uitgevoerd, voor zover de wet dit toestaat.

[ ] Indien de dienst binnen de bedenktijd volledig wordt uitgevoerd, stem ik daarmee uitdrukkelijk in en erken ik dat mijn herroepingsrecht na volledige uitvoering kan vervallen, voor zover wettelijk toegestaan.

Naam klant: _____

Order- of offertenummer: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

Artikel 21 - Annulering door de Klant

Indien de Klant de Overeenkomst annuleert nadat Definitieve Financieringsgoedkeuring is verkregen, is de Klant aan BatterijConcept annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 50% van het totale orderbedrag.

Deze annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien de Klant de Overeenkomst rechtsgeldig herroept binnen de wettelijke bedenktijd, indien de financiering overeenkomstig Artikel 4 ontoereikend of afgewezen is, of indien de Klant de Overeenkomst rechtsgeldig ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming van BatterijConcept.

Voor zover dwingend consumentenrecht vereist dat rekening wordt gehouden met reeds gemaakte kosten, bespaarde kosten, ontvangen voordelen of de daadwerkelijk geleden schade, wordt de verschuldigde vergoeding overeenkomstig die wettelijke regels vastgesteld.